

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1616/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นางสาว บั๋ง อร แซ่ลี้ ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

โจทก์ได้บรรยายฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและเครื่องมือใช้สำหรับทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาทำและขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 มาเป็นแต่ละกรรม และของกลางก็เป็นคนละส่วนกันทั้งสภาพความผิดก็สามารถแยกออกเป็นต่างกรรมกันได้ จึงเป็นความผิดคนละกรรมต่างกัน ส่วนความผิดฐานมีสุราไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับความผิดฐานมีแสดมปีสุราปลอมนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติความผิดในโทษทั้งสองฐานนี้ไว้คนละมาตราและสภาพความผิดก็เห็นได้ชัดว่าแยกต่างหากจากกัน ดังนี้การกระทำของจำเลยสองกรรมหลังนี้จึงเป็นคนละกรรม และเป็นคนละกรรมกับความผิดในสองกรรมแรก.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีกรรไกรตัดเล็บ 1 อัน ตรายาง ต.จ.ว. 1 อันตราประทับวันเดือนปี 1 อัน หมึกพิมพ์ 1 อัน เครื่องปั๊มปิดฝาขวด 1 อัน ตัวพิมพ์ตะกั่ว 100 ตัว น้ำยาล้างหมึกพิมพ์ 1 ขวด สีหมึกพิมพ์สีแดง 1 กระป๋อง แท่นสกรีนไม้ 2 อัน ฝาจุกสุราแม่โขงปลอม 284 ฝายางลบ 2 อัน ที่เย็บกระดาษ 1 อัน ขวดเปล่าแอลกอฮอล์

60 ขวดหม้ออะลูมิเนียม 1 ใบ อันเป็นภาชนะและเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำสุรา ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ทำการแทน กับนำภาชนะเครื่องมือที่มีไว้ในครอบครองดังกล่าวทำสุรากลั่นมีปริมาณน้ำสุรารวม 2.000 ลิตรและนำสุราที่ทำขึ้นดังกล่าวออกขายแก่ผู้มีชื่อจำนวน 2 ขวดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ทำการแทนและมีสุรากลั่นที่ทำขึ้นดังกล่าวไว้ในความครอบครอง จำนวน 1 หม้อ กับ 6 ขวด มีปริมาณสุรา 2.000 ลิตร โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นสุราที่ทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับมีแสตมป์สุราซึ่งรู้อยู่ว่าเป็นแสตมป์ปลอม จำนวน 964 ดวง โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีตามวันเวลาเกิดเหตุเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยกรรไกรตัดเล็บ ตรายาง ต.จ.ว. ตราประทับวันเดือนปี หมึกพิมพ์ เครื่องปั๊มปิดฝาขวดตัวพิมพ์ตะกั่ว น้ำยาล้างหมึกพิมพ์ สีหมึกพิมพ์สีแดงแท่นสกรีนไม้ ฝาจุสุราแม่โขงปลอม ยางลบ ที่เย็บกระดาษ ขวดเปล่าแอลกอฮอล์ อันเป็นภาชนะเครื่องมือที่มีไว้และใช้ทำสุรากล่าว และยึดได้สุราแม่โขงปลอมบรรจุหม้ออะลูมิเนียม 1 ใบ ปริมาณน้ำสุรา 1.500 ลิตร สุราแม่โขงปลอมบรรจุขวดขนาด 0.750 ลิตร จำนวน 6 ขวด มีปริมาตรสุรา 4.500 ลิตร และแสตมป์สุราปลอม 964 ดวง เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 5, 30, 32, 44, 45 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6, 12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรีของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 5, 30, 32, 44, 45 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีภาชนะและเครื่องมือใช้สำหรับทำสุรา จำคุก 2 เดือน ฐานทำสุราและขายสุรา จำคุก 6 เดือน ฐาน

มีสุรา ปรับ 1,000 บาท และฐานมีเสตมปีสุราปลอม จำคุก 6 เดือนเรียงกระทง
ลงโทษแล้วรวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน และปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 เดือน และปรับ 500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยซึ่งศาลฎีกามี
คำสั่งให้รับไว้พิจารณาเพียงข้อเดียวว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท และจำเลยต้องรับโทษบทหนักที่สุดเพียงบทเดียวหรือ
ไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในข้อหาฐานมีภาชนะและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทำสุรา
โดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาทำและขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 นั้น โจทก์ได้บรรยายฟ้องมาเป็น
แต่ละกรรมและของกลางก็เป็นคนละส่วนกัน ทั้งสภาพความผิดก็สามารถแยกออกเป็น
ต่างกรรมกันได้ จึงเป็นความผิดคนละกรรมต่างกัน ส่วนความผิดฐานมีสุราไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับความผิดฐานมีเสตมปีสุราปลอมนั้น พระราช
บัญญัติดังกล่าวบัญญัติความผิดในโทษทั้งสองฐานนี้ไว้คนละมาตรากัน โดยโทษทั้ง
สองฐานนี้ไว้คนละมาตรากัน โดยโทษฐานมีสุราไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
บัญญัติไว้ในมาตรา 32 และฐานมีเสตมปีสุราปลอมบัญญัติไว้ในมาตรา 44 และ
สภาพความผิดก็เห็นได้ชัดว่าแยกต่างหากจากกันได้อีกเช่นกัน การกระทำของจำเลย
สองกรรมหลังนี้จึงเป็นคนละกรรมต่างกัน และเป็นคนละกรรมกับความผิดในสอง

กรรมแรกอีกด้วย ซึ่งเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็น
กระทำความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91.....'

พิพากษายืน.

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ